



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

Processo nº 0005527-75.2017.8.26.0635

1/12

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº: **0005527-75.2017.8.26.0635** **CONTROLE: 1263/2017**

São Paulo, 12 de setembro de 2017 foi instalada a audiência de instrução e julgamento, lavrando-se o presente termo como disposto no artigo 405, na redação dada pela Lei 11719/08.

Presentes:

MM. Juiz de Direito

DD. Promotor(a) de Justiça

DD. Defensora Pública

Dr. José Roberto Cabral Longaretti

Dr. Matheus Jacob Fialdini

Dra. Daniela Singer Carneiro de Albuquerque

Réu:

CLAUDIO WASHINGTON MENDES DA SILVA

Pelo MM. Juiz foi dito que: considerando as peculiaridades do caso concreto e tendo em vista o fundado receio de fuga por parte do réu, que se encontra preso, bem como considerando ainda o perigo à incolumidade física das pessoas presentes nesta audiência, determino que o réu permaneça algemado durante à realização dos trabalhos.

Testemunha:

ARIEL DIAS SILVA

SALVATORE RICCETTI

Artigos da denúncia

Art. 33 "caput" c/c Art. 40 "caput", IV, VI ambos do(a) SISNAD e Art. 333 "caput" do(a) CP

Instrução

Esta audiência foi realizada por meio audiovisual com a anuência das partes. Foram ouvidas as testemunhas e, após, realizado o interrogatório do réu, com quem a Defesa teve a oportunidade de entrevistar-se. Em seguida, **pelo MM. Juiz foi dito: 1- Tendo em vista que o réu é representado pela Defensoria Pública e sua hipossuficiência é presumível, fica isento do recolhimento da taxa judiciária. 2- Não havendo mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução criminal, passando a palavra às partes para que se manifestem em debates.**

Debates

Acusação: Encerrada a instrução, a ação penal procede. A materialidade e autoria estão comprovadas. O policial SALVATORE disse que o valor oferecido foi de quinze mil reais. Visualizaram um Astra aberto e chamou a atenção sua. Saiu um



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

Processo nº 0005527-75.2017.8.26.0635

2/12

agente correndo e ele efetuou disparos contra a equipe. Ele se evadiu. Ficaram o maior e os dois menores. Eles foram detidos no fundo da casa. Viram as drogas caídas no chão. Na casa, encontraram as pedras de crack. Solicitaram apoio em razão de aglomeração de pessoas. Um telefone tocou e uma pessoa identificada por Dudu oferecia quinze mil reais para cada um dos detidos. Continuaram a negociação. Quando Dudu soube que dois eram menores, ele ofereceu apenas 15 mil pelo réu. Havia mais de 3 kg de crack. Detiveram o menor que chegou com o dinheiro. Não foi apreendida arma. Era um conjunto de três residências. As drogas estavam numa delas. Era um local desativado. O réu saía desse cômodo. Tinha visão do cômodo do portão. Tinha visão dos fundos da casa por um corredor lateral. Foi o depoente que atendeu o telefone. O aparelho foi apreendido. Salvo engano era um telefone de cor branca. A ligação não estava no viva-voz. Sua equipe que foi ao local combinado para entrega do dinheiro. O réu ficou detido no local. O dinheiro foi entregue ao depoente. Ariel estava junto. O dinheiro foi entregue dentro de uma sacola. Eram notas miúdas que cheiravam entorpecente. O sujeito que atirou se evadiu. O astra estava regular, mas foi apreendido, não se chegando ao dono. O Réu morava na região. O policial ARIEL disse que patrulhavam e viram um carro todo aberto. Estranharam e se aproximaram, quando um sujeito saiu da casa e disparou e fugiu. Saiu outro. Entraram na casa e contiveram três indivíduos. Havia drogas. Um celular vibrou e o interlocutor que se identificou como Dudu prometeu 15 mil para soltura de cada preso. O réu foi detido no fundo da casa. Ele confessou. Quando entraram já o viram. Seu parceiro que atendeu a ligação de Dudu. Não ouviu o teor da conversa. Foram ao local prometido pela entrega do dinheiro e prenderam o menor. Foi ao local da entrega do dinheiro com sua equipe. Viu o dinheiro. O dinheiro estava num saco. Interrogado, o réu negou a acusação. A versão do acusado é inverossímil. Alegou ter sido agredido, fato não comprovado. O caso é de condenação, sendo consistente a prova. O réu é reincidente, sendo o caso de agravamento das penas dos delitos de tráfico, corrupção ativa e corrupção de menor. A quantidade de drogas apreendida é enorme, sendo o caso de aumento de pena, forte no artigo 42, da Lei de Drogas. O tráfico é duplamente majorado, sendo o caso de aumento em fator máximo. De seu turno, por conta das circunstâncias do crime e reincidência, inviável a diminuição de pena com espeque no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. O único regime compatível é o fechado.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

Processo nº 0005527-75.2017.8.26.0635

3/12

Defesa: Meritíssimo Juiz, A ação penal deve ser julgada improcedente, uma vez que inexistente prova segura para fundamentar a condenação em relação ao acusado. Na delegacia de polícia, o acusado negou a pratica do delito. Disse que estava dormindo em sua residência, quando um rapaz ingressou no local e disse que estava sendo perseguido por policiais. Em seguida, os policiais entraram no local e o levaram para uma casa na rua de trás, local em encontraram as drogas. Foi agredido pelos policiais durante a abordagem, passando por atendimento médico antes de ser encaminhado ao DP. Interrogado em juízo, o réu negou a prática do delito. Negou que estivesse no local dos fatos. Chegou até a casa de sua tia, após o serviço, aguardando receber seu dinheiro do seu patrão, já que era sexta-feira. Estava deitado, quando o adolescente ingressou no local, afirmando que estava sendo perseguido pelos policiais. Falou que ele saísse, mas ele não quis. Os policiais foram até a casa de sua tia e o abordaram. Foi abordado e disse que tinha acabado de sair do serviço. Foi algemado e agredido pelos policiais. Ficou com a boca machucada e o ombro. Foi levado pelos policiais para a casa onde estava a droga, onde os adolescentes se encontravam. Não tem qualquer envolvimento com os fatos. Não foi detido no local. Foi acusado injustamente. Seus familiares começaram a tumultuar na rua, já que sabiam que não tinha a ver com aquela situação. Não disse aos policiais que estava trabalhando no tráfico. Merece credito a versão de inocência do acusado, uma vez que as demais provas colhidas em juízo não comprovaram a pratica do delito imputado ao réu. Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que não foi produzida qualquer prova apta a embasar um decreto condenatório, uma vez que a prova acusatória ficou reduzida aos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do réu, os quais não se prestam a comprovar a autoria do crime de tráfico imputado ao réu. A testemunha Ariel disse que estava em patrulhamento pela rua, quando avistaram um veículo aberto. Foi verificar. Um indivíduo saiu da casa e empreendeu fuga. Um outro indivíduo atirou. Três pessoas estavam na casa e havia drogas caindo de suas vestes. Havia droga na casa. O celular dele vibrou e uma pessoa de nome Dudu afirmou que pagaria para eles serem soltos. O comandante foi avisado. O menor foi detido com o dinheiro, no local de entrega. Entrou na casa. As drogas estavam espalhadas pela residência. É uma casa com um quintal para um matagal. O réu confessou que estava cortando e embalando o crack. O réu foi detido nos fundo da residência. O réu estava saindo do cômodo para o quintal. O local estava aberto. Salvatore atendeu a ligação. Não ouviu a conversa. Foi até o



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

Processo nº 0005527-75.2017.8.26.0635

4/12

local da entrega do dinheiro. Eram três ou mais viaturas. Não sabe dizer quem recebeu o dinheiro. Viu o dinheiro. Estava em saco. Não se lembra como as notas estavam acondicionadas e não se lembra das notas. A testemunha Salvatore disse que foi ao local, onde avistou um Astra aberto. Um indivíduo saiu da casa atirando e conseguiu fugir. Em diligências, na casa havia o acusado e dois adolescentes colocando drogas em caixas. Havia um rastro de drogas. Foi solicitado apoio, já que havia um tumulto de pessoas. Um dos telefones tocou e junto com os demais policiais, a telefone tocou ocasião em que Dudu ofereceu R\$ 15 mil reais por cada indivíduo. Quando soube que havia dois menores, Dudu afirmou que só pagaria por Claudio. Um adolescente trouxe o dinheiro que foi apreendido. Foi apreendida quantidade de Crack. O réu disse que a droga seria distribuída para cracolândia e Guarulhos. O local é um conjunto de três residências. Estava em uma sala separada. O réu estaria saindo desse cômodo. Tinha visão dos fundos da casa. Atendeu o telefone. O telefone foi apreendido, de cor branca. A ligação não estava no viva-voz. Só foi feita diligência em relação ao local onde o dinheiro foi entregue. Foi entregue ao depoente. Ariel estava junto. Não se recorda se havia outro policial. Foram na sua viatura e na viatura do comanda. Comando de força-patrolha, tenente Arnoni. O dinheiro estava dentro de uma sacola de papel. As notas eram miúdas e estavam amarrados em um elástico. Não sabe dizer em quantos maços. A arma não foi apreendida. A pessoa que atirou conseguiu fugir. Não foi localizado o proprietário do Astra. Não havia qualquer irregularidade. Ninguém morava no local. A casa não era habitada. Claudio morava na região. As versões apresentadas pelos policiais estão repletas de contradições. Os policiais apresentaram versões diferentes em relação ao Dudu e a quantidade de dinheiro por pessoa e que não pagaria pelos adolescentes. Apresentaram contradição em relação ao telefone, eis que Salvatore disse que estava no imóvel e Ariel que o telefone vibrou quando estava com o réu. Os policiais entraram em contradição em relação ao número de pessoas que saíram do imóvel. Salvatore disse que um apenas saiu atirando e o seu parceiro falou que dois saíram, sendo que o segundo efetuou disparos. O policial Ariel em que pese ter dito que viu o dinheiro, não se recordou das características do dinheiro e como estava acondicionado. Divergiram em relação ao local em que estava a droga e em relação a visão ou não dos fundos do imóvel do portão. Os depoimentos dos policiais não possuem a isenção e a imparcialidade necessárias, pois por terem sido os responsáveis pela detenção dos réus não possuem a isenção e a imparcialidade necessárias, uma vez



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

Processo nº 0005527-75.2017.8.26.0635

5/12

que buscam legitimar os atos praticados durante a prisão a que deram causa. No presente caso, os depoimentos dos policiais devem ser recebidos ainda com mais cautela, uma vez que o réu informou ter sido agredido pelos policiais, o que se confirmou com o laudo juntado aos autos as fls. 150 o qual comprova que o réu sofreu lesão leve, apresentando escoriações na boca, nas mãos e nos pés. Com relação aos crimes de corrupção ativa e corrupção de menores, o conjunto probatório é ainda mais frágil. Com efeito, segundo informação dos policiais, após a detenção do réu e dos adolescentes Rafael e Paulo, eles receberam um telefonema de uma pessoa que se identificou como “Dudu” que teria oferecido R\$ 15.000,00 por indivíduo liberado. Ocorre que a abordagem do réu e dos adolescentes ocorreu por volta das **17:30hs, horário completamente diverso daquele em que, em tese as ligações foram realizadas.** Com efeito, o laudo juntado aos autos as fls. 153/157 demonstra a existências de telefonemas realizados no dia 16 de junho de 2016, **entre 8:32 e 8:42 da manhã**, ou seja, **horário completamente diverso daquele em que os policiais informaram ter recebido a ligação. Não há, no citado laudo, a constatação de qualquer ligação telefônica no horário da abordagem ou em momento posterior. Assim, versão apresentada pelos policiais restou isolada e refutada pelo laudo do celular apreendido, aparelho este que teria sido utilizado para a comunicação entre “Dudu” e os policiais.** Se não bastasse os argumentos já apresentados, há que se destacar o réu não ofereceu ou prometeu qualquer vantagem indevida, sendo tal ação realizada por “Dudu”. Além disso, o réu não entregou qualquer quantia aos policiais, já que foi o adolescente Wilson quem encontrou os policiais no local previamente combinado com a quantia em dinheiro. Diante de tal contexto, não há como imputar ao réu o crime de corrupção ativa e, por via de consequência, o crime de corrupção de menores. A oferta, assim como a entrega do dinheiro, foi realizada por terceiras pessoas, sendo certo que o réu em nada concorreu para tal ação, uma vez que se encontrava detido. O conjunto probatório colhido é, portanto, insuficiente para a condenação do acusado. Ressalta-se, ainda, que a favor dele milita o princípio da presunção de inocência, que somente pode ser afastado mediante prova plena e indubitável de suas responsabilidades. Conseqüentemente, a dúvida deve sempre favorecê-lo. Assim, diante do frágil conjunto probatório, aguarda a defesa a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, incisos VII do Código de Processo Penal. Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, o que ora se admite apenas “ad



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

Processo nº 0005527-75.2017.8.26.0635

6/12

argumentandum”, requer-se Subsidiariamente, requer-se: 1) fixação da pena-base no mínimo legal, 2) O afastamento da causa de aumento em relação a arma, eis que nenhuma arma foi apreendida. Nenhuma pericia foi feita no local, tampouco houve a apreensão de projétil pelos policiais. Dessa forma, imprescindível que houvesse uma prova técnica que a comprovasse. 3) A fixação de regime diverso do fechado. 4) a Concessão do direito de apelar em liberdade.

Sentença: VISTOS. CLAUDIO WASHINGTON MENDES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, e artigo 333, do Código Penal, em concurso material, porque no dia 16 de junho de 2017, por volta de 17h30, na Rua Monte Real, 35, nesta Comarca, agindo em concurso e previamente conluiado com indivíduo não identificado e com os adolescentes Paulo Henrique Silva Souza e Alex Rafael Pires Vieira, bem como com uso de arma de fogo, teria em depósito, para fim de tráfico de entorpecentes, 65 pacotes de *crack* pesando 3.334,6 gramas. Na mesma ocasião, o acusado, um indivíduo conhecido como “Dudu” e o adolescente Wilson Silva Soares teriam oferecido a quantia de R\$ 15.000,00 (**e não R\$ 1.500,00 como consta da denúncia**) aos policiais militares Salvatore Riccetti e Ariel Dias Silva para que não efetuassem a prisão em flagrante. Por fim, na mesma data, o réu teria corrompido o adolescente Wilson, com ele praticando a corrupção ativa. Segundo foi apurado, os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local quando avistaram um veículo estacionado com as portas abertas e, em seguida, um indivíduo sair em fuga e entrar no imóvel acima descrito. Os policiais aproximaram-se para averiguar o carro, momento no qual outro indivíduo saiu da casa e efetuou dois disparos em sua direção, fugindo em seguida. Os policiais decidiram entrar na casa, onde encontraram as porções de *crack*. O acusado, Paulo e Alex, que ali estavam, tentara, fugir, mas foram detidos. Durante a ação policial, um telefone que estava dentro da casa tocou e uma pessoa que se identificou como “Dudu” ofereceu aos policiais militares a quantia de R\$ 15.000,00 por indivíduo liberado. Após contato com os comandantes imediatos e com a Corregedoria da Polícia Militar, os policiais simularam encontrar a pessoa que traria o dinheiro na Rua Manoel Montanaro da Silva, onde apareceu o adolescente Wilson, que entregou a eles a quantia de R\$ 15.000,00. A denúncia veio acompanhada do respectivo inquérito policial e foi recebida em 07 de junho de 2017 (fls. 127/128).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

Processo nº 0005527-75.2017.8.26.0635

7/12

Sobreveio a manifestação de fls. 167/168. O recebimento da denúncia foi mantido a fls. 170. Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns. Após, o réu foi interrogado. Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, seja a pena fixada no piso e em regime diverso do fechado, facultando-se o recurso em liberdade e afastando-se a causa de aumento do emprego de arma. **É O RELATÓRIO. DECIDO.** Salientando que, apesar de descrever a corrupção de menores, a denúncia não traz essa capitulação, registro que a ação é parcialmente procedente. A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo laudo de fls. 159/161, o qual confirma serem maconha e cocaína as substâncias apreendidas a fls. 24/25 e constatadas a fls. 26/27. A da corrupção ativa, pelo mencionado auto de exibição e apreensão de fls. 24/25. O réu, na fase inquisitiva, disse que dormia na casa de sua tia, na “Rua dos Boys, 37”, quando nela entrou um indivíduo dizendo que era perseguido por policiais militares. Estes ali surgiram em seguida e detiveram esse indivíduo, indagando se “tinha passagem”. Quando respondeu que sim, foi algemado e levado para uma casa na rua de trás, onde viu que havia drogas. Em seu bolso foi encontrado o documento de seu carro, o qual também acabou sendo levado pelos policiais para a frente da casa onde estavam as drogas. Ignora a origem do dinheiro apreendido, acreditando que familiares fizeram a arrecadação para liberá-lo, pois é inocente. Em Juízo, manteve basicamente a mesma versão, mas alegou que os policiais militares entraram na casa cerca de 5/10 minutos depois do indivíduo, que era Paulo, a quem nunca vira. Está há três anos na rua, “sossegado”. Não tem nenhum envolvimento com o tráfico. Negou ter confessado, no local, que as drogas iriam para a “Cracolândia” e Guarulhos. Não sabe quem é “Dudu”. Não conhece nenhum dos menores. O policial militar Salvatore disse que na data, durante patrulhamento de rotina, avistaram um Astra estacionado com as portas abertas na frente de um imóvel, em situação que chamou a atenção, motivo pelo qual decidiram desembarcar e se aproximar da casa em cuja frente ele estava. Quando isso aconteceu, um indivíduo surgiu dentro do imóvel e, em seguida, efetuou dois disparos contra a equipe, evadindo-se em seguida. Ato contínuo, solicitaram apoio e ingressaram no imóvel, quando viram o acusado e dois adolescentes tentando se evadir pelos fundos, alcançando-os e detendo-os. Na fuga, eles deixaram um rastro de porções de *crack*. Dentro do cômodo de onde eles tinham saído foram localizadas pedras grande de *crack*, que estavam sendo usadas



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

Processo nº 0005527-75.2017.8.26.0635

8/12

para embalagem de porções individuais. Enquanto ainda estavam no local, um telefone branco tocou, quando o atendeu. Nessa hora, o interlocutor, que se identificou como “Dudu”, ofereceu R\$ 15.000,00 por “cabeça” para que ninguém fosse preso. Comunicaram isso aos superiores e também à Corregedoria, sendo orientados a simular que aceitava a proposta. Quando “Dudu” ficou sabendo que apenas um “maior” tinha sido preso, falou que nada pagaria pelos menores, sendo ajustado que o dinheiro seria entregue em determinado local, para onde rumou com seu parceiro Ariel e seu comandante. Lá chegando, acabaram localizando outro adolescente, Wilson, que ali comparecera com o dinheiro, detendo-o. Eram cédulas trocadas, exalando odor de drogas. No local da abordagem, Claudio informou que a droga destinava-se à “Cracolândia” e Guarulhos. Basicamente nesse mesmo sentido foram os informes do policial militar Ariel. Ora, diante da prova existente nos autos, a condenação é de rigor, descabida a absolvição postulada pela defesa, pois as circunstâncias dos fatos permitem concluir que a droga destinava-se ao tráfico ilícito, não tendo a defesa produzido nenhuma prova em sentido diverso, o que seria imperativo diante do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal. Ora, se o autor dos disparos contra os policiais fugiu com a arma, obviamente impossível a realização de qualquer exame pericial. Observo que a defesa não nega que os disparos tenham sido efetuados, mais um fator que justifica a manutenção da causa de aumento. Porém, quanto à corrupção ativa, razão assiste à defesa, pois foi “Dudu” quem ofereceu o dinheiro e Wilson quem o levou aos policiais militares, não se podendo afirmar de maneira inquestionável que Claudio tenha alguma participação nessa “negociação”, da qual seria, em princípio, mero beneficiário. Oportuno relembrar a inexistência de óbice à oitiva de policiais em Juízo: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF-HC nº 74.608-0-SP, rel. Min. Celso de Mello). “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

Processo nº 0005527-75.2017.8.26.0635

9/12

CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações” (STF-HC nº 87.662/PE- rel. Min. Carlos Ayres Britto, j. 05/09/2006) “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (STJ- HC 149540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz). *Prova. Testemunha. Depoimento de policial. Miliciano que atuou na ocasião do flagrante. Impossibilidade de descartá-lo e deixar de considerá-lo como suporte da condenação. Ato que possui eficácia probatória.* - “O depoimento testemunhal do policial que atuou na ocasião do flagrante possui eficácia probatória, sendo certo que não se pode descartá-lo e deixar de considerá-lo como suporte da condenação, pelo simples fato de emanar de agentes estatais incumbidos da repressão penal” (RT 816/549). “Inexiste impedimento para policial figurar como testemunha, pois, depondo sob compromisso, suas informações devem ser cotejadas com as demais provas, não sendo possível passar-se um atestado de inidoneidade em relação a uma pessoa, somente pelo fato de ser ela um agente de segurança, seja civil, seja militar” (RJD 25/334). “É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante” (RT 771/566). “Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no Código de Processo Penal determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza absolvição” (RT 654/278). “Os



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

Processo nº 0005527-75.2017.8.26.0635

10/12

funcionários da polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT 668/275). **Passo, então, à fixação da pena que será aplicada:** Na fase do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, dada a quantidade de droga apreendida, com peso superior a 3,3 quilos, fixo a pena-base do tráfico em oito anos de reclusão e oitocentos dias-multa. Ademais, o acusado é reincidente (fls. 10 do apenso), motivo pelo qual exaspero a sanção para nove anos e quatro meses de reclusão e novecentos e trinta e três dias-multa. Comprovadas as duas causas de aumento capituladas na denúncia, majoro a sanção do tráfico para onze anos, dois meses e doze dias de reclusão e mil cento e dezenove dias-multa. Inaplicável o disposto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 à hipótese dos autos, diante da reincidência. Ante a inexistência de qualquer fator que enseje alteração, torno aquelas penas definitivas. Por força da reincidência e considerando, ainda, o *quantum* condenatório total, o único regime inicial adequado ao cumprimento das penas é o fechado. Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** a pretensão punitiva estatal para condenar o réu **CLAUDIO WASHINGTON MENDES DA SILVA** como incurso no artigo 33, *caput*, c.c o artigo 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, aplicando a pena de onze anos, dois meses e doze dias de reclusão e mil cento e dezenove dias-multa, no regime inicial fechado. Paralelamente, **ABSOLVO-O** das imputações remanescentes com amparo no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal. O dia-multa será calculado no mínimo legal por não haver motivo informado nos autos que justifique sua majoração. Uma vez que o acusado permaneceu preso durante a instrução, não se justifica sua libertação agora que condenado, e no regime inicial fechado, o que seria verdadeiramente paradoxal e contraditório, até mesmo porque, obviamente, subsistem as razões que ensejaram sua custódia cautelar, evidentemente agravadas pela condenação, consoante pacífica orientação dos nossos Tribunais Superiores: “(...) 3. Não se reconhece a possibilidade de apelar em liberdade ao réu que não faz jus à liberdade provisória, em razão do entendimento 'de que não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar' (STF -



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

Processo nº 0005527-75.2017.8.26.0635

11/12

HC 89.824/MS, 1.^a Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJ de 28/08/08). 4. Ordem denegada. (STJ, HC 184833/MG, 5.^a Turma, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 04/05/2011)". Aliás, essa questão somente acaba discutida em um sistema processual penal absolutamente surreal e desconexo como o brasileiro, dado seu conflito com a lógica em seu aspecto mais elementar. Por essa razão, nego a possibilidade de eventualmente recorrer desta sentença em liberdade, determinando seja expedido ofício de recomendação. Como a quantia e o objeto apreendidos a fls. 24/25 estão intrinsecamente vinculados à prática delitiva, declaro seu perdimento nos termos da lei. Oficie-se para incineração da droga. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados e, oportunamente, archive-se. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais.

Recursos

Ministério Público: Não houve

Réu: Houve

Defesa: Houve

O MM. Juiz de Direito recebeu o recurso interposto pelo réu, e determinou que fosse providenciado o seu processamento, devendo ser expedida guia de recolhimento provisória.

PENA DE MULTA PROVIMENTO CG Nº 11/15
(SENTENÇA NÃO TRANSITADA)

Fica(m) o(s) réu(s) intimado(s) do pagamento do valor R\$ 34.989,52, relativo a pena de multa declarando abaixo se tem condições de pagar a pena de multa sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família:

Réu: NÃO

Considerando a declaração do acusado, com o trânsito em julgado, expeça-se certidão de sentença encaminhando-se à Procuradoria Geral do Estado.

Fica o réu INTIMADO, ainda, que, caso sua situação financeira se altere e seja



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão ribeiro, 313, 244, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9025, São Paulo-SP - E-mail: Sp13cr@tj.sp.gov.br

Processo nº 0005527-75.2017.8.26.0635

12/12

possível efetuar o pagamento da pena de multa antes da inscrição do débito em dívida ativa, deverá comunicar tal fato ao Juízo.

Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, _____ Simone Borges Tomarchio, Assistente Judiciário, digitei e subscrevi. São Paulo, 12 de setembro de 2017.

JOSÉ ROBERTO CABRAL LONGARETTI
Juiz de Direito

Matheus Jacob Fialdini
Promotor de Justiça

Daniela Singer Carneiro de Albuquerque
Defensora Pública

Réu: